HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Đề thi môn: Kỹ năng tư vấn pháp luật &Hợp đồng
LS.TVPL/HPTN-16/240

Hoà Phát là một công ty TNHH chuyên mua bán ô tô cũ. Một hôm Hoà Phát mua được một chiếc xe đời cổ rất hiếm và đẹp. Hoà Phát đưa xe ra trưng bày để bán tại một cửa hàng của Hoà Phát tại phố Hai Bà Trưng.

Thành An là Chánh văn phòng của Bộ NN & PTNT đang đi tìm mua xe cho Bộ. Thành An rất thích chiếc xe này, nên đề nghị cửa hàng không bán chiếc xe này cho ai trong vòng ba ngày để Thành An trình với Bộ trưởng về việc quyết định mua chiếc xe này. Phụ trách cửa hàng của Hoà Phát đồng ý. Ngay ngày hôm sau Thành An quay lại để mua xe. Nhưng Hoà Phát đã bán chiếc xe đó cho Công ty TNHH Thành Công.

Thành An rất bực, cho rằng Hoà Phát đã vi phạm hợp đồng. Hoà Phát lập luận: Cửa hàng trưởng của Hoà Phát không có thẩm quyền để hứa hẹn như vậy, và dù có hứa cũng không thể bị ràng buộc bởi lời hứa đó, hơn nữa Thành An không có tư cách đại diện cho Bộ NN & PTNT, vì vậy chưa có hợp đồng nào tồn tại giữa hai bên. Thành An nhấn mạnh, nhiều người mua xe của cửa hàng này từ trước tới nay chỉ cần đàm phán và ký kết hợp đồng với cửa hàng trưởng của cửa hàng này là đủ. Hoà Phát phản bác: Những vụ mua bán trước đều do người đại diện của Hoà Phát uỷ quyền cho cửa hàng trưởng, và khách mua hàng đều là chỗ quen biết, nhưng riêng đối với chiếc xe này, Hoà Phát đã có văn bản thông báo cho các cửa hàng của Hoà Phát là phải do Tổng giám đốc của Hoà Phát quyết định.

Câu hỏi 1 *(2 điểm): Theo anh (chị) có quan hệ hợp đồng giữa Hoà Phát và Bộ NN & PTNT trong trường hợp này không? Tại sao?*

Câu hỏi 2 *(1 điểm): Theo anh (chị) đây là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh, thương mại? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Hoà Phát có hai thành viên là Vinh và Bình. Sau một thời gian hoạt động, Bình đề nghị chuyển đổi hình thức công ty Hoà Phát thành công ty hợp danh, vì Bình cho rằng, Vinh tuy có nhiều tài kinh doanh nhưng ham chơi, ít chăm lo tới công việc của công ty, nên muốn nâng cao trách nhiệm của Vinh đối với sự nghiệp chung của công ty. Vinh đồng tình với dự định của Bình, nhưng chỉ phân vân, liệu có vướng mắc gì về pháp lý khi chuyển đổi hình thức công ty như vậy không. Hai người cùng nhau tới hỏi luật sư. Có luật sư cho rằng, có thể chuyển đổi được hình thức công ty như vậy và pháp luật về doanh nghiệp không cấm việc chuyển đổi như vậy, mặc dù không đề cập tới vấn đề đó.

Câu hỏi 3 (*1 điểm*): *Anh, chị hãy giải thích rõ cho Vinh các vấn đề liên quan mà Vinh thắc mắc*

Tình tiết bổ sung

Hoà Phát mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Hoà Phát và Vinago ký kết một hợp đồng, trong đó Vinago giao cho Hoà Phát 1000 tấn đá để sản xuất thành các phiến lát tường và nền. Trong điều khoản về đối tượng của hợp đồng, bản hợp đồng giữa hai bên chỉ ghi rằng: "*Vinago giao và Hoà Phát nhận gia công 1000 tấn đá thô kích cỡ X thành các phiến đá thành phẩm Y với trọng lượng kể trên*". Và bản hợp đồng này không có điều khoản nào nữa nói về tổng trọng lượng thành phẩm mà Hoà Phát phải giao lại cho Vinago.

Khi sản xuất xong, Hoà Phát mang cả 1000 tấn thành phẩm và phế phẩm tới giao cho Vinago theo đúng thời hạn và địa điểm giao hàng đã được thoả thuận trong hợp đồng. Vinago không nhận số phế phẩm. Hoà Phát lập tức mang số phế phẩm đổ xuống khu vực đầm lầy cần san lấp ở gần đó và không nói một lời nào với Vinago về việc này.

Hoà Phát đòi thanh toán tiền theo hợp đồng. Vinago không thanh toán với lý do Hoà Phát không giao đủ tổng trọng lượng 1000 tấn thành phẩm theo hợp đồng. Hoà Phát phản đối, và đòi hỏi Vinago phải thanh toán cả chi phí vận chuyển và đổ số phế phẩm đã nói.